

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

DESPACHO ORDINATÓRIO DE INSTAURAÇÃO Nº 7/2025/CODI/SCO

Processo nº 53500.008991/2025-61

Interessado: CLARO S.A.

O GERENTE DE CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE DIREITOS DOS CONSUMIDORES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 206, IV, do Regimento Interno da ANATEL, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, considerando as informações constantes dos itens abaixo;

I) FATOS e NORMA:

A fim de acompanhar a redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), a Gerência de Acompanhamento Econômico da Prestação (CPAE) instaurou o processo nº 53500.316344/2022-87, em 20 de setembro de 2022, propondo no Informe nº 4/2022/SCP (9150119) a imposição de uma medida cautelar às prestadoras de serviços de telecomunicações, por meio do Despacho Decisório nº 1/2022/SCP (9150127). As informações oriundas das ações de fiscalização foram reunidas e analisadas no Informe nº 6/2024/SCP (12355881).

Posteriormente, esta Gerência de Acompanhamento de Controle de Obrigações de Direitos dos Consumidores (CODI) compilou no Informe nº 32/2025/CODI/SCO (13227454) as análises realizadas pela CPAE, concluindo em relação à **Claro S.A., CNPJ nº 40.432.544/0001-47**, prestadora do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), do Serviço Móvel Pessoal (SMP), do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), o seguinte:

Sequencial	Indício de irregularidade	Dispositivos relacionados
1	Não efetuar o repasse imediato da redução das alíquotas de ICMS aos consumidores	Art. 52 do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013 e art. 1º do Despacho Decisório nº 1/2022/SCP (9150127)
2	Não realizar a restituição do ICMS com efeitos retroativos no prazo de até 15 (quinze) dias, ou seja, até 7 de outubro de 2022, uma vez a medida cautelar foi publicada em 22 de setembro de 2022	Art. 52 do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013 e art. 2º do Despacho Decisório nº 1/2022/SCP (9150127)

II) SANÇÃO APLICÁVEL:

Sanções previstas no artigo 3º do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas, aprovado pela Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012, a depender do resultado desta apuração.

RESOLVE:

a) Instaurar Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações – Pado, observado o rito processual previsto no art. 82 do Regimento Interno da Anatel, em desfavor de **Claro S.A., CNPJ nº 40.432.544/0001-47**, prestadora do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), do Serviço Móvel Pessoal (SMP), do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), para apuração de indícios de descumprimento das determinações contidas no Despacho Decisório nº 1/2022/SCP (9150127).

b) Conceder à **Claro S.A.** acesso integral a este Pado, bem como aos Processos nº 53500.316344/2022-87 e nº 53528.004139/2022-63 em atenção ao disposto no artigo 82, inciso III, do Regimento Interno da Anatel; e

c) Expedir intimação à **Claro S.A.** para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa e produza as provas que julgar cabíveis, na forma do artigo 82, inciso II, do Regimento Interno da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Strazzer Vilas Boas, Gerente de Controle de Obrigações de Direitos dos Consumidores**, em 11/02/2025, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **13242763** e o código CRC **A9DE33F8**.